

إعلانات المحكمة الدستورية

باسم صاحب الجلالة حمد بن عيسى آل خليفة
ملك مملكة البحرين
المحكمة الدستورية

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين ٢٧ ديسمبر سنة ٢٠٠٤م الموافق ١٥ ذو القعدة سنة ١٤٢٥هـ
برئاسة السيد / إبراهيم محمد حسن حميدان رئيس المحكمة.
وعضوية السادة القضاة ، منير السيد منصور، وخليفة أحمد علي البنعلي، وسالم محمد
سالم الكواري و محمد أسامة عباس عبد الجواد، وعباس الشيخ منصور الستري.
أعضاء المحكمة

وحضور السيد / عبد الحميد علي الشاعر أمين السر

أصدرت الحكم الآتي:

في القضية المقيمة بجدول المحكمة الدستورية برقم د/٢/٠٣ لسنة (١) قضائية
المقامة من

السيد / رضي محسن شرف الموسوي وكلاؤه المحامون:

١- جليلة السيد أحمد ٢- عيسى إبراهيم محمد ٣- سامي عيسى سيادي
٤- عبد الشهيد خلف ٥- عبد الله الشملوي ٦- محمد أحمد عبدالله .

ضد

(١) صاحب السمو رئيس مجلس الوزراء .

(٢) النيابة العامة .

الإجراءات

بتاريخ الثاني عشر من شهر نوفمبر لسنة ٢٠٠٣ أودع المدعي الأمانة العامة للمحكمة صحيفة
الدعوى الماثلة طالباً الحكم بالآتي :

- عدم دستورية المرسوم بقانون رقم (٤٢) لسنة ٢٠٠٢ بإصدار قانون السلطة القضائية برمته.
- عدم دستورية المرسوم بقانون رقم (٤٦) لسنة ٢٠٠٢ بإصدار قانون الإجراءات الجنائية برمته.
- عدم دستورية المرسوم بقانون رقم (٤٧) لسنة ٢٠٠٢ بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر برمته .

وطلبت النيابة العامة وإدارة القضايا بدائرة الشئون القانونية الحكم بعدم قبول الدعوى
بالنسبة للمراسيم بقوانين الثلاثة المطعون عليها واحتياطياً الحكم برفضها .
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحاضر الجلسات وقررت المحكمة النطق بالحكم لجلسة
اليوم .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة.

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية رقم (٢٠٠٣/٣٥٨٠) قبل المدعي بوصف أنه كاتب المقال ورئيس تحرير نشرة الديمقراطية قذف في حق موظف عام بوزارة الإعلام عن طريق النشر بالعدد الرابع بالنشرة سالفه الذكر بأن أسند إليه أنه قدم أمام المحكمة بجرائم الفعل الفاضح وخيانة الأمانة والنصب والتدليس والتزوير في محرر عرقي، وأنه لم يمض على تعيينه بضعة شهور وأصبح يمتلك ثلاث سيارات فاخرة والتي من شأنها أن تجعله محلاً للعقاب والإزدراء، وكان ذلك بسبب تأدية وظيفته على النحو المبين بالتحقيقات، وطلبت معاقبته بالتطبيق لأحكام المواد (٧٢)، (٧٤)، (٧٥)، (٧٧)، (٨٢) من المرسوم بقانون رقم (٤٧) لسنة ٢٠٠٢ بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر والمادتين (٣/٩٢)، (٣٦٤) من قانون العقوبات، ولدى نظر الدعوى أمام المحكمة الكبرى الجنائية دفع المدعي بعدم دستورية المرسومين بقانونين رقمي (٤٢) لسنة ٢٠٠٢ بإصدار قانون السلطة القضائية، (٤٦) لسنة ٢٠٠٢ بإصدار قانون الإجراءات الجنائية وبمذكرته الشارحة أضاف المدعي إلى دفعه، الدفع بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم (٤٧) لسنة ٢٠٠٢ بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، لعدم إستيفاء المراسيم بقوانين الثلاثة المطعون عليها الشكل الدستوري للتشريع، وبجلسة ٢٠٠٣/١٠/٢٥ طلبت النيابة العامة من محكمة الموضوع - الكبرى الجنائية - تعديل القيد بحذف المادة (٧٤) من المرسوم بقانون رقم (٤٧) لسنة ٢٠٠٢ بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر وإضافة الفقرتين (١)، (٢) من المادة (٧٦) من قانون العقوبات، وإستبدال عبارة (بصفته كاتب المقال بنشرة الديمقراطية) بعبارة (رئيس تحرير تلك النشرة) وإذ قدرت المحكمة الكبرى جدية الدفع قررت تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة ٢٠٠٣/١٢/٦ وصرحت للدفاع بإقامة الدعوى الدستورية في الميعاد المحدد بالمادة (١٨) من قانون إنشاء المحكمة الدستورية، فأودع المدعي صحيفة الدعوى بتاريخ ٢٠٠٣/١١/١٢ وقررت المحكمة الكبرى بتاريخ ٢٠٠٣/١٢/٦ وقف الدعوى إلى حين الفصل في الدعوى الدستورية .

وإذ كانت النيابة العامة قد طعنت بالإستئناف رقم (٨٦) لسنة ٢٠٠٣ على قرار المحكمة الكبرى الصادر بتاريخ ٢٠٠٣/١٠/٢٥ بالتصريح للمدعي بإقامة الدعوى الدستورية، قضت محكمة الإستئناف العليا بتاريخ ٢٠٠٣/١١/١١ بقبول الإستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة للمرسومين بقانونين رقمي (٤٢) لسنة ٢٠٠٢، (٤٦) لسنة ٢٠٠٢ وبرفض الدفع بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم (٤٧) لسنة ٢٠٠٢ فطعنّت النيابة العامة بطريق التمييز على الحكم المذكور فيما قضى به بالنسبة للمرسومين بقانونين رقمي (٤٢) لسنة ٢٠٠٢ و(٤٦) لسنة ٢٠٠٢ بالطعن رقم (٣٨) لسنة ٢٠٠٢ وبجلسة ٢٠٠٤/٥/٣١ قضت محكمة التمييز بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وفي موضوع الإستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من وقف الدعوى إلى حين الفصل في الدعوى بعدم دستورية قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (٤٢) لسنة ٢٠٠٢ وقانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (٤٦) لسنة

٢٠٠٢ وبرفض الدفع بعدم دستوريتهما وإحالة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها. وحيث إن النيابة العامة وإدارة القضايا بدائرة الشئون القانونية دفعتا الدعوى الدستورية بعدم قبولها بالنسبة للمرسوم بقانون رقم (٤٧) لسنة ٢٠٠٢ لعدم إتصال الدعوى بالمحكمة إتصالاً مطابقاً للأوضاع القانونية بإعتبار أن حكم محكمة الإستئناف بإلغاء حكم محكمة أول درجة بالنسبة للمرسوم بقانون سالف الذكر قد حاز قوة الأمر المقضي التي تحول دون طرح النزاع من جديد على سائر المحاكم، وإذا أقيمت الدعوى الدستورية بعد صدور الحكم المذكور، وزوال أثر حكم محكمة أول درجة، فإنها تكون قد أقيمت بغير ترخيص من محكمة الموضوع وبالتالي تكون قد أقيمت بغير الطريق الذي رسمته المادة (١٨) من قانون إنشاء المحكمة الدستورية كما دفعتا بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمرسومين بقانونين رقمي (٤٢) لسنة ٢٠٠٢ بإصدار قانون السلطة القضائية، (٤٦) لسنة ٢٠٠٢ بإصدار قانون الإجراءات الجنائية لإنتفاء شرط المصلحة الشخصية المباشرة وطلبها أصلياً للحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمراسيم الثلاثة المطعون عليها واحتياطياً برفضها، وإذا صدر حكم محكمة التمييز بنقض حكم محكمة الإستئناف العليا بالنسبة للمرسومين رقمي (٤٢) لسنة ٢٠٠٢ و(٤٦) لسنة ٢٠٠٢ وإلغاء حكم محكمة أول درجة فيما قضى به من وقف الدعوى بالنسبة لهما إلى حين الفصل في الدعوى الدستورية، دفعت النيابة العامة وإدارة القضايا بدائرة الشئون القانونية بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمراسيم بقوانين الثلاثة المطعون عليها إستناداً إلى حكمي محكمة الإستئناف ومحكمة التمييز - الحائزين قوة الأمر المقضي - بإلغاء حكم محكمة أول درجة بما مؤداه زوال أداة اتصال المحكمة الدستورية بالدعوى بالنسبة للمراسيم المذكورة وهو ما يستوجب القضاء بعدم قبول الدعوى.

كما دفعت النيابة العامة وإدارة القضايا بدائرة الشئون القانونية بعدم قبول الدعوى الدستورية لإنتفاء المصلحة الشخصية المباشرة للمدعي بالنسبة للمرسومين بقانونين رقمي (٤٢) لسنة ٢٠٠٢، (٤٦) لسنة ٢٠٠٢ على سند من أنه لا يكفي لتوافر شرط المصلحة مخالفة النص المطعون عليه للدستور بل يتعين بالإضافة إلى ذلك أن يكون المدعي قد أضر من جراء تطبيق النص المطعون عليه أو كان احتمال إضرار النص به راجحاً، والحال أن مركز المدعي لن يتغير بإبطال المرسومين المذكورين إذ إن الحكم بعدم دستوريتهما سيؤدي إلى سريان كل من المرسوم بقانون رقم (١٣) لسنة ١٩٧١ بتنظيم القضاء وقانون المحاكمات الجزائية، كما أن المرسومين لم يخلأ بأحد الحقوق التي كفلها الدستور على نحو يلحق به ضرراً، إذ إن مرد الضرر إلى مواد الإتهام وليس إلى المرسومين المذكورين بل أنهما حقاً للمدعي فائدة بما تضمناه من مبادئ وأحكام حيث أنشأ النيابة العامة ومنحها سلطة التحقيق في الجرائم بصفتها شعبة أصيلة من شعب القضاء ومن ثم لا يحق للمدعي الطعن عليهما بعدم الدستورية وقد استفاد من المزايا التي حققها له، فضلاً عن أن الدفع بعدم الدستورية يجب أن يكون متعلقاً بنص أو نصوص قانونية وليس قانوناً بكامله لا تتعلق معظم أحكامه بالمركز القانوني للمدعي.

وحيث إن الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم إتصالها بالمحكمة بالطريق الذي رسمه القانون مردود بأن المادة (١٠٦) من الدستور تقضي بأن (تنشأ محكمة دستورية، من رئيس وستة أعضاء يعينون بأمر ملكي لمدة يحددها القانون، وتختص بمراقبة دستورية القوانين واللوائح)

كما تجرى المادة (١٦) من قانون إنشاء المحكمة الدستورية على أن « تختص المحكمة دون غيرها بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح » وبينت المادة (١٨) من القانون المذكور طرق رفع المنازعات الخاصة بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح، بما مؤداه أن الدستور وقانون المحكمة الدستورية كلاهما قد خولا المحكمة الدستورية إختصاصاً منفرداً بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح مانعاً أية محكمة أو هيئة - خصها القانون الفصل في نزاع فصلاً قضائياً - من مزاحمتها في ذلك. والشرعية الدستورية التي تقوم المحكمة الدستورية على مراقبة التقيد بها غايتها أن تكون النصوص التشريعية مطابقة لأحكام الدستور وتتبوأ هذه الشرعية في البنيان القانوني للدولة القمة في مدارجها، وهي فرع من فروع خضوع الدولة للقانون، والتزامها بضوابطه، فلا يجوز لأية محكمة أو هيئة إختصاصها المشرع بالفصل في نزاع معين فصلاً قضائياً، أيأ كان موقعها من الجهة القضائية التي تنتمي إليها أعمال نص تشريعي لازم للفصل في النزاع المطروح عليها إذا بدا لها مصادمته للدستور من وجهة مبدئية، ذلك أن قيام الشبهة لديها، يلزمها أن تستوثق من صحتها عن طريق عرضها على المحكمة الدستورية، التي تتولى دون غيرها الفصل في المسائل الدستورية، لتقول كلمتها القاطعة فيها. ومفاد ذلك أنه كلما بدا لأية محكمة أو هيئة قضائية أولاهها المشرع سلطة الفصل في الخصومة أو في بعض جوانبها أن التعارض المدعى به بين النص التشريعي الأدنى، والقاعدة الدستورية التي تحتل مرتبة الصدارة بين قواعد النظام العام، محمولاً على أسس تظاهره من وجهة نظر مبدئية غير متعمقة دخائل المطاعن الدستورية، فلا يجوز لهذه المحكمة أو الهيئة أن تتجاهل مظنة الخروج على أحكام الدستور، أو أن تحيها جانباً، بل يتعين عليها أن تحيل بنفسها ما ارتأت من تعارض بين نص تشريعي وقاعدة دستورية، إلى المحكمة الدستورية ليكون قضاؤها في هذا التعارض قولاً فصلاً، أو أن توفر للخصم الذي دفع بعدم الدستورية وكان دفعه جدياً مكنة عرض دعواه على المحكمة الدستورية عن طريق تخويلها إياه حق رفعها خلال الأجل الذي تحدده وفقاً لأحكام المادة (١٨) من قانون إنشاء المحكمة الدستورية، ولئن كانت الفقرة (ب) من المادة (١٨) سائلة الذكر تقضى بأنه في حالة الإحالة مباشرة من جانب المحكمة فإنها توقف الدعوى وتحيل الأوراق إلى المحكمة الدستورية، بينما تقضي الفقرة (ج) من ذات المادة بأنه في حالة الدفع الفرعي المبدى من أحد الخصوم ورأت المحكمة جدية الدفع أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعاداً لرفع الدعوى الدستورية، إلا أن وقف الدعوى في الحالة الأولى لا يختلف عن تأجيلها في الحالة الثانية، حيث يتحدان معاً في نتيجة بذاتها، هي أن يكون الفصل في النزاع الموضوعي معلقاً وجوباً على قضاء المحكمة الدستورية، ومتراخياً بالضرورة إلى حين صدوره.

وإذ كان المدعي قد أقام دعواه الماثلة بطريق الدفع الفرعي الذي ارتأت محكمة الموضوع جديته، وصرحت له بإقامة دعواه خلال الأجل المنصوص عليه في المادة (١٨) من قانون إنشاء المحكمة الدستورية فأقامها في الميعاد فعليها أن تتربص قضاء المحكمة الدستورية في المسائل الدستورية التي أثارها المدعي، بإعتباره فاصلاً في موضوعها، كاشفاً عن النصوص القانونية الصحيحة التي يتعين تطبيقها في موضوع النزاع، بما مؤداه أنه في غير الأحوال التي تنتفي فيها المصلحة في الخصومة الدستورية بقضاء من المحكمة الدستورية،

أو التي ينزل فيها الخصم عن الحق في دعواه الموضوعية من خلال تركها وفقاً لقواعد قانون المرافعات، أو التي يتخلّى فيها عن دفع بعدم الدستورية سبق لمحكمة الموضوع تقدير جديته، أو التي يكون عدول محكمة الموضوع فيها عن تقديرها لجدية دفع بعدم الدستورية، أو قرارها بالإحالة مبناه إعمالها الآثار المترتبة على قضاء المحكمة الدستورية في شأن النصوص ذاتها التي قام عليها الدفع أو إنبنى عليها قرار الإحالة، سواءً بتقرير هذه المحكمة لصحتها أو بطلانها فعلى محاكم الموضوع على إختلاف درجاتها أن تلتزم قرار الإحالة أو التصريح للخصم بإقامة دعواه الدستورية، وإلا كان ذلك نكولاً من جانبها عن التقيد بأحكام المادة (١٠٦) من الدستور المعدل والمادة (١٦) من قانون إنشاء المحكمة الدستورية فيما خصتها به المحكمة الدستورية دون غيرها بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح وتعطيلاً لحق التقاضي المنصوص عليه في المادة (٢٠) من الدستور وما يتصل به من حق اللجوء إلى المحكمة الدستورية للفصل في المسائل الدستورية التي خصها الدستور بها بإعتبارها قاضيتها الطبيعي.

وإذ كانت المحكمة الدستورية تستمد ولايتها في الرقابة القضائية على الدستورية من نصوص الدستور مباشرة، وكان قانون المحكمة بتفويض من الدستور قد رسم لإتصالها بالدعوى الدستورية طرماً حددتها المادة (١٨) من قانون إنشائها ومن بينها الدفع الفرعي إذا إرتأت محكمة الموضوع أن الدفع جدياً وأجلت نظر الدعوى ليرفع الخصم دعواه الدستورية، فإن هذا القرار لا يعكس صورةً نمطيةً من صور الحكم بوقف الدعوى تعليقاً المنصوص عليها في قانون المرافعات والتي يجوز الطعن فيها على إستقلال قبل صدور الحكم النهائي للخصومة بتمامها، إذ إن أحكام قانون المرافعات لا تسري كأصل عام إلا بالقدر الذي لا يتعارض مع طبيعة إختصاص المحكمة الدستورية بالرقابة على دستورية النصوص التشريعية وفقاً لأحكام المادة (٢٣) من قانون إنشائها، ولازم ذلك أن قرار محكمة الموضوع تأجيل نظر الدعوى والتصريح للخصم بإقامة دعواه الدستورية للفصل في دستورية نص تشريعي - كما هو الحال في الدعوى الماثلة - يتمتع الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن المنصوص عليها في القانون المنظم له، بما مفاده أن المحكمة الدستورية يتحتم عليها وجوباً النظر في دستورية هذا النص ولو ثبت لديها أن قرار محكمة الموضوع قد ألغى أمام محكمة الطعن - رغم عدم جواز ذلك - وإلا رانت على قضائها شبهة إنكار العدالة.

وحيث إن الدفع بعدم قبول الدعوى لإنتفاء المصلحة الشخصية المباشرة مردود بأن المصلحة الشخصية - وهي شرط قبول الدعوى الدستورية - مناطها قيام رابطة منطقية بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يؤثر الحكم في المسألة الدستورية في الطلبات المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع.

وترتبط المصلحة الشخصية المباشرة بالخصم الذي أثار المسألة الدستورية وليس بهذه المسألة في ذاتها منظوراً إليها بصفة مجردة، بما مؤداه، ألا تقبل الخصومة من غير الأشخاص الذين ألحق بهم النص المطعون عليه ضرراً مباشراً سواء كان هذا الضرر وشيكاً يتهدهم، أم كان قد وقع فعلاً، ويتعين دوماً أن يكون الضرر المدعى به منفصلاً عن مجرد مخالفة النص المطعون عليه للدستور، مستقلاً بالعناصر التي يقوم عليها، عائداً في مصدره إلى النص المطعون عليه، ممكناً إدراكه ومواجهته بالترضية القضائية التي يقتضيها تصفية

آثاره. والمحكمة الدستورية عند بحثها لشرط المصلحة في الدعوى الدستورية تقتصر على التحقق من أن الحكم الذي يصدر فيها ، يؤثر على الحكم في مسألة كلية أو فرعية تدور حولها الخصومة في الدعوى الموضوعية، دون أن يمتد ذلك إلى بحث شروط قبول تلك الدعوى، أو مدى أحقية المدعي - في الدعوى الدستورية - في طلباته أمام محكمة الموضوع التي تختص هذه الأخيرة وحدها بالفصل فيها.

وإذ كان المدعي قد دفع أمام محكمة الموضوع بعدم دستورية المراسيم بقوانين الثلاثة محل الطعن، فصرحت له تلك المحكمة بإقامة الدعوى الدستورية فأقامها في الميعاد المقرر بالمادة (١٨) من قانون إنشاء المحكمة الدستورية، طعنًا على المراسيم الثلاثة في حدود ما دفع به أمام محكمة الموضوع، وهو ما صرحت له بإقامة الدعوى بشأنه فيكون نطاق الدعوى شاملاً المراسيم الثلاثة، ومؤدى قرار محكمة الموضوع التصريح للمدعي بإقامة الدعوى الدستورية أنها قد إرتأت بصفة مبدئية مظنة خروج تلك المراسيم على الدستور فأرادت بقرارها هذا التيقن من دستورية هذه المراسيم أو عدم دستورتها سواء في ذلك المسألة الكلية المطروحة عليها والمتمثلة في المرسوم بقانون رقم (٤٧) لسنة ٢٠٠٢ الذي أقيمت الدعوى الموضوعية إستناداً إلى أحكامه على ما ورد بلائحة الإتهام ، أو المسألة الفرعية المطروحة عليها والمتمثلة في المرسومين بقانونين رقمي (٤٢) لسنة ٢٠٠٢ ، (٤٦) لسنة ٢٠٠٢ بإعتبار أنهما أنشأ النيابة العامة وحددا إختصاصاتها ومن بينها إجراء التحقيق وتوجيه الإتهام والتصرف في الدعوى على ضوء الأدلة التي توفرت لديها، إذ لو صدر الحكم بعدم دستورية المرسومين رقمي (٤٢) لسنة ٢٠٠٢ و(٤٦) لسنة ٢٠٠٢ إستناداً إلى العوار الشكلي المدعى به فمؤدى ذلك إسقاط المرسومين المذكورين بكامل النصوص التي تضمنها، بما لازمه بطلان كافة الإجراءات التي اتخذتها النيابة العامة قبل المدعي، وإهدار كافة الأدلة التي جمعتها بالتحقيقات التي أجرتها ومن ثم إنهيار السند القانوني لتقديم المدعي إلى المحاكمة، سواء في ذلك إنعدام صفة النيابة العامة في جمع أدلة الإتهام قبل المدعي، وإهدار تلك الأدلة التي قدم المدعي للمحاكمة الجنائية إستناداً إليها. وإذ كان ذلك وكان نطاق الدعوى يشمل المراسيم بقوانين الثلاثة المطعون عليها على ما سلف تقريره، تكون للمدعي مصلحة شخصية مباشرة في دعواه.

وحيث إن المدعى ينعى على المراسيم بقوانين الثلاثة المطعون عليها مخالفتها الشكل الدستوري من ثلاثة وجوه:

الوجه الأول مفاده أن السلطة التشريعية يتولاها الملك والمجلس الوطني وفقاً لنص المادة (٣٢) من الدستور، كما تقضي المادة (٧٠) منه ألا يصدر قانون إلا إذا أقره كل من مجلسي الشورى والنواب أو المجلس الوطني بحسب الأحوال وصدق عليه الملك، كما حددت المواد من (٨١) إلى (٨٦) من الدستور الأحكام المنظمة لإصدار القوانين من قبل السلطة التشريعية. وخلص المدعي من ذلك إلى أن الدستور قد أختص الملك والمجلس الوطني مجتمعين بممارسة السلطة التشريعية فلا يجوز أن ينفرد أحدهما بها. كما أن المادة (٢٤) من الدستور قد أوجبت تنظيم الأحكام المتعلقة بالصحافة والطباعة والنشر وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، ونصت المادة (١٠٤) من الدستور على أن يضع القانون الأحكام الخاصة بالنيابة العامة، وتقضي المادة (١٠٥) بأن يرتب القانون المحاكم على إختلاف أنواعها

ودرجاتها ويبين وظائفها وإختصاصاتها، وأن ينشأ بقانون مجلس أعلى للقضاء يشرف على حسن سير العمل في المحاكم والأجهزة المعاونة لها ويبين القانون صلاحياته في الشؤون الوظيفية لرجال القضاء والنيابة العامة. وبذلك يكون الدستور قد اشترط شكلاً تشريعياً واجب الإتيان عند تنظيم الموضوعات الثلاثة سالفة الذكر وهو القانون وليس أية أداة تشريعية أخرى. وإصدار القوانين منوط بالسلطة التشريعية المتمثلة في الملك والمجلس الوطني فلا يجوز الخروج على هذه الأداة وصدورها بمراسيم بقوانين. كما أنه لا يجوز الإستناد إلى أحكام الأمر الأميري رقم (٤) لسنة ١٩٧٥ الذي كان يقضي بأن يتولى الملك ومجلس الوزراء السلطة التشريعية - والذي قررت المذكرة التفسيرية للدستور في تفسيرها لنص المادة (٢٨) من الدستور أن سلطة الملك في إصدار المراسيم بقوانين تستند إلى ذلك الأمر - حيث ألغى الأمر المذكور بالأمر الملكي رقم (٢) لسنة ٢٠٠٢ الذي عمل به إعتباراً من تاريخ نشره في ٢٠٠٢/٢/١٦، وخلص إلى أنه لا بد من تنظيم الموضوعات الثلاثة سالفة الذكر بقوانين تصدر من السلطة التشريعية المتمثلة في الملك والمجلس الوطني عملاً بنص المادتين (٢٢)، (٧٠) من الدستور وإلا كانت فاقدة لسندها الدستوري.

وحيث إن هذا النعي مردود بأن التحقق من مخالفة التشريع للأوضاع والإجراءات الشكلية التي يتطلبها الدستور، إنما يتم في ضوء أحكام الدستور الذي صدر التشريع المعروف أمر دستوريته في ظله، ولئن كان الأصل طبقاً لأحكام المادتين (٢٢)، (٧٠) من الدستور المعدل أن السلطة التشريعية يتولاها الملك والمجلس الوطني، حيث تقضي المادة (٢٢) بأن «السلطة التشريعية يتولاها الملك والمجلس الوطني وفقاً للدستور»، كما بينت المادة (٧٠) طريقة مباشرة هذه السلطة حيث تقضي بأن «لا يصدر قانون إلا إذا أقره كل من مجلسي الشورى والنواب أو المجلس الوطني بحسب الأحوال وصدق عليه الملك». إلا أن أعمال هذا الأصل الذي قرره المادتان المذكورتان يقتضي بالضرورة وجود الحياة النيابية ووجود مجلسي الشورى والنواب لمشاركة الملك السلطة التشريعية، وإذ كانت الحياة النيابية معطلة من الناحية الواقعية بعد صدور الدستور المعدل حتى أول إجتماع للمجلس الوطني لعدم وجود مجلس الشورى ومجلس النواب حتى يشارك الملك في السلطة التشريعية، ولئن كان الأمر الملكي رقم (٢) لسنة ٢٠٠٢ قد ألغى الأمر الأميري رقم (٤) لسنة ١٩٧٥ الذي ناط بالملك ومجلس الوزراء سلطة التشريع، إلا أن الحياة النيابية ظلت معطلة من الناحية الواقعية لعدم وجود المجلس الوطني على ما سلف القول، وكان يتعين وجود سلطة يناط بها أمر التشريع في غياب المجلس الوطني فكان لا بد أن ينفرد الملك بإصدار التشريعات بإعتباره السلطة العليا في البلاد، وبذلك يكون الملك قد جمع في يديه السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية التي يتولاها كما تتولاها الهيئة التشريعية تماماً وتكون له جميع سلطاتها وحقوقها في مجال التشريع، ويكون له الحق في إصدار مراسيم لها قوة القانون تتناول بالتنظيم جميع الموضوعات حتى تلك التي نص الدستور على أن يكون تنظيمها بقانون ويؤكد هذا النظر ما تقضي به الفقرة (ب) من المادة (١٢١) من الدستور من أنه (إستثناءً من حكم المادة (٢٨) من هذا الدستور - وهي المادة الخاصة بلوائح الضرورة - يبقى صحيحاً ونافاً كل ما صدر من قوانين ومراسيم بقوانين ومراسيم ولوائح وأوامر وقرارات وإعلانات معمول بها قبل أول إجتماع يعقده المجلس الوطني، ما لم تعدل أو تلغ وفقاً للنظام المقرر بهذا الدستور).

ولازم ذلك أن جميع القواعد القانونية التي أصدرها الملك قبل أول إجتماع يعقده المجلس الوطني تعتبر صحيحة و نافذة بصرف النظر عن الأداة التي صدرت بموجبها، محصنة من الطعن عليها بالمطاعن الشكلية التي أثارها المدعي طالما لم تعدل أو تلغ وفقاً لأحكام الدستور.

ويتلخص الوجه الثاني من أوجه النعي أنه لا يسوغ القول بأن المراسيم المطعون عليها قد صدرت إستناداً إلى نص المادة (٢٨) من الدستور - الخاصة بلوائح الضرورة - ذلك أن المادة المذكورة تشترط شرطين لإصدار لوائح الضرورة، أولهما غياب المجلس الوطني فيما بين أدوار الإنعقاد وثانيهما وجود ما يوجب الإسراع في إتخاذ تدابير عاجلة لا تحتمل التأخير. في حين أنه لم تكن هناك ثمة ظروف استثنائية تستوجب إصدار المراسيم المطعون عليها وهو ما ينعدم معه توافر الشرط الثاني من شروط إعمال المادة (٢٨) بالإضافة إلى أنه وعلى سبيل الفرض الجدلي بصدر هذه المراسيم إستناداً إلى النص سالف الذكر فكان يجب عرضها على المجلس الوطني خلال شهر من تاريخ أول إجتماع له عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة (٢٨) وإذ لم تعرض على المجلس خلال شهر من تاريخ أول إجتماع له زال ما كان لها من قوة القانون عملاً بأحكام النص المذكور.

وهذا النعي مردود بأن المادة (٢٨) من الدستور تجري على أنه « إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد كل من مجلس الشورى ومجلس النواب أو في فترة حل مجلس النواب ما يوجب الإسراع في إتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، جاز للملك أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون، على ألا تكون مخالفة للدستور. ويجب عرض هذه المراسيم على كل من مجلس الشورى ومجلس النواب خلال شهر من تاريخ صدورهما إذا كان المجلسان قائمين أو خلال شهر من أول إجتماع لكل من المجلسين الجديدين في حالة الحل أو إنتهاء الفصل التشريعي، فإذا لم تعرض زال ما كان لها من قوة القانون بغير حاجة إلى إصدار قرار بذلك، وإذا عرضت ولم يقرها المجلسان زال كذلك ما كان لها من قوة القانون » وقد فرقت المذكرة التفسيرية للدستور في تفسيرها للمادة (٢٨) بين المراسيم بقوانين التي تصدر أثناء قيام الحياة النيابية - فيما بين أدوار إنعقاد المجلسين أو في حالة حل مجلس النواب وتوقف جلسات مجلس الشورى أو إنتهاء الفصل التشريعي للمجلسين - والمراسيم التي تصدر أثناء تعطيل الحياة النيابية فالأولى فقط هي التي يسري عليها حكم المادة (٢٨) بحيث تزول إذا لم تعرض على المجلسين خلال شهر من تاريخ إجتماعهما، أو إذا رفضها المجلسان، أما الثانية فلا تزول قوتها القانونية عند إجتماع البرلمان بعد عودة الحياة النيابية بل تعتبر قوانين قائمة ما لم يلغها البرلمان أو يعدلها بقوانين أخرى، لأنها لا تخضع لحكم المادة (٢٨) التي لا تسري بداهة إلا عند قيام الحياة النيابية. وإذ كانت المذكرة التفسيرية تعتبر مرجعاً لتفسير أحكام الدستور على ما ورد بمقدمته وكانت المراسيم بقوانين الثلاثة المطعون عليها قد صدرت أثناء تعطيل الحياة النيابية على ما سلف بيانه فأنها لا تخضع لحكم المادة (٢٨) من الدستور ومن ثم فلا محل لبحث مدى توافر حالة الضرورة لإصدار تلك المراسيم كما أنه لا محل لعرضها على المجلس الوطني خلال شهر من تاريخ أول إجتماع له على ما أثاره المدعي على سبيل الفرض الجدلي.

وينعي المدعي في الوجه الثالث أن المراسيم بقوانين المطعون عليها لا تخضع لأحكام

الفقرة (ب) من المادة (١٢١) من الدستور والتي تقضي بأنه « إستثناء من حكم الفقرة الثانية من المادة (٣٨) من الدستور يبقى صحيحاً ونافذاً كل ما صدر من قوانين ومراسيم بقوانين ومراسيم ولوائح وأوامر وقرارات وإعلانات معمول بها قبل أول اجتماع يعقده المجلس الوطني ما لم تعدل أو تلغ وفقاً للنظام المقرر في هذا الدستور » ذلك أن المذكرة التفسيرية قد أوضحت في شرحها للنص سالف الذكر أن نفاذ التعديلات الدستورية التي تمت يحتاج إلى إصدار بعض القوانين التي لا ينفذ الدستور إلا بصورها، مثل القوانين الخاصة بتنظيم مجلسي الشورى والنواب وقانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون اللائحة الداخلية لمجلس الشورى وقانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب وهي قوانين لا يجوز من الناحية الدستورية إصدارها إلا بعد صدور الدستور لاستنادها إلى ما سيرد فيه من أحكام. وخلص المدعي إلى أن هناك قوانين محددة يجب صدورها بعد صدور الدستور وقبل أول اجتماع للمجلس الوطني باعتبارها لازمة لنفاذ أحكام الدستور. وما ورد بالمذكرة التفسيرية في هذا الشأن يعتبر إستثناء من الأصل فلا يجوز التوسع فيه والمراسيم الثلاثة محل الطعن تخرج عن مدلول القوانين اللازمة لنفاذ الدستور. وأضاف المدعي أن الفقرة (ب) من المادة (١٢١) من الدستور قد أستوجبت لإضفاء صفتي الصحة والنفاذ على القوانين والمراسيم بقوانين وغيرها من الأدوات التشريعية أن تكون التشريعات المذكورة معمولاً بها قبل أول اجتماع للمجلس الوطني، في حين أن المرسومين رقمي (٤٢) لسنة ٢٠٠٢، (٤٦) لسنة ٢٠٠٢ لم يعمل بهما قبل أول اجتماع للمجلس الوطني إذ نصت المادة الثالثة من أولهما على أن يعمل به اعتباراً من أول الشهر التالي لمضي ثلاثة أشهر من تاريخ نشره. ونصت المادة الرابعة من ثانيهما على أن يعمل به اعتباراً من أول الشهر التالي لمضي ثلاثة أشهر على تاريخ نشره وقد نشر المرسومان في الجريدة الرسمية بتاريخ ٢٣/١٠/٢٠٠٢ وبذلك لم يبدأ العمل بهما إلا بتاريخ أول فبراير ٢٠٠٣ بينما انعقد المجلس الوطني لأول مرة بتاريخ ١٤/١٢/٢٠٠٢ وهو ما يفقداهما صفتي الصحة والنفاذ على ما تقضي به الفقرة (ب) من المادة (١٢١) لعدم العمل بهما قبل أول اجتماع للمجلس الوطني.

وحيث إن هذا النعي مردود بأن الفقرة (ب) من المادة (١٢١) من الدستور تجرى على الآتي: « إستثناء من حكم الفقرة الثانية من المادة (٣٨) من هذا الدستور، يبقى صحيحاً ونافذاً كل ما صدر من قوانين ومراسيم بقوانين ومراسيم ولوائح وأوامر وقرارات وإعلانات معمول بها قبل أول اجتماع يعقده المجلس الوطني ما لم تعدل أو تلغ وفقاً للنظام المقرر بهذا الدستور ». وقد أوردت المذكرة التفسيرية للدستور في تعليقها على النص المذكور ما يأتي (وأمام ذلك كان من الضروري تعديل عبارة « عند العمل بالدستور » إلى عبارة « المعمول به قبل أول اجتماع يعقده المجلس الوطني » ليدخل في إطار ما ورد في هذه المادة كل ما سيصدر من قواعد قانونية في الفترة الواقعة بين نشر الدستور واجتماع المجلس الوطني، بالإضافة إلى ما سبق صدوره قبل تعديل الدستور. ومن المقرر أن القوانين التي صدرت من قبل أو التي ستصدر خلال هذه الفترة، هي قوانين صادرة أثناء تعطيل الحياة البرلمانية من الناحية الواقعية لعدم وجود مجلس الشورى ومجلس النواب. وبالتالي لا تزول قوتها القانونية عند بدء الحياة البرلمانية، بل تعتبر قوانين قائمة ما لم يلغها البرلمان بقوانين أخرى، وذلك لأنها لا تخضع لحكم المادة (٣٨) التي لا تسرى بداهة إلا عند قيام الحياة النيابية على ما سبق إيضاحه عند تفسير هذه المادة).

ومفاد ما تقدم أن نص الفقرة (ب) من المادة (١٢١) من الدستور جاء صريحاً وقاطعاً في أن جميع القواعد القانونية التي صدرت قبل أول إجتماع يعقده المجلس الوطني - وبغير إستثناء - تدخل في إطار ما ورد بالنص وتبقى صحيحة ونافاذة بعد انعقاد المجلس دون حاجة إلى أي إجراء آخر ما لم يتقرر تعديلها أو إلغاؤها وفقاً للنظام المقرر بالدستور بواسطة السلطة التشريعية، أو يقضى بعدم دستورية نصوصها التشريعية بحكم تصدره المحكمة الدستورية التي أولاهها المشرع سلطة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح. وقد تأكد ذلك بما ورد بالملزمة التفسيرية للدستور في تفسيرها لنص المادة (١٢١) من الدستور حيث كشفت عن أن القصد من تعديل عبارة « عند العمل بالدستور » - الواردة بالمادة (١٠٥) من الدستور قبل تعديله - إلى عبارة « المعمول به قبل أول إجتماع يعقده المجلس الوطني » التي تضمنتها المادة (١٢١) من الدستور المعدل هو أن يدخل في إطار ما ورد بالمادة المذكورة كل ما سيصدر من قواعد قانونية في الفترة الواقعة بين نشر الدستور وإجتماع المجلس الوطني بالإضافة إلى ما سبق صدوره منها قبل تعديل الدستور. وإن القوانين التي صدرت من قبل أو التي ستصدر خلال هذه الفترة هي قوانين صادرة أثناء تعطيل الحياة النيابية من الناحية الواقعية لعدم وجود مجلس الشورى ومجلس النواب وبالتالي لا تزول قوتها القانونية عند بدء الحياة البرلمانية بل تعتبر قوانين قائمة ما لم يلغها البرلمان بقوانين أخرى، وقد جاء تفسير الملزمة التفسيرية مطابقاً لنص الفقرة (ب) من المادة (١٢١) فيما قررته من دخول « كل القوانين » السابقة على أول إنعقاد المجلس الوطني في إطار ما ورد بالنص المذكور، بما لازمه أنها تظل قوانين قائمة وصحيحة ونافاذة بعد انعقاد المجلس - بغير حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر - محصنة من الطعن عليها بما أثاره المدعي من مناع شكلية. وقد جاءت صياغة كل من النص والملزمة عامة تتسع لجميع القوانين دون قصرها على القوانين التي تنظم موضوعات بعينها على ما ذهب إليه المدعي في دفاعه من أن الملزمة التفسيرية في شرحها لنص المادة (١٢١) قد قصرت حق الملك في إصدار القوانين على قوانين تنظم أموراً بعينها. ويجب صدورها بعد صدور الدستور - على ما ورد تفصيلاً في معرض سرد دفاعه - ذلك أن ما أورده الملزمة من قوانين قد ورد على سبيل المثال للقوانين التي يجوز للملك إصدارها بعد صدور الدستور وقبل أول إجتماع للمجلس الوطني ولم يرد على سبيل الحصر لتلك القوانين. وهو ما يتفق مع ما سبق تقريره من أنه في حالة تعطيل الحياة النيابية يتولى الملك السلطة التشريعية كما تتولاها الهيئة التشريعية، ويكون له جميع حقوقها وسلطاتها في مجال التشريع، ويحق له إصدار مراسيم بقوانين تتناول بالتنظيم كافة الموضوعات، حتى لو كانت من الموضوعات التي نص الدستور على أن يكون تنظيمها بقانون، غير مقيد في ذلك بأحكام المادة (٢٨) من الدستور المعدل - الخاصة بلوائح الضرورة - فيما أستلزمته من توافر حالة الضرورة لإصدار تلك المراسيم وعرضها على المجلس الوطني بعد انعقاده، ذلك أن المادة المذكورة - على ما سلف القول - لا تسري بدهاء إلا عند قيام الحياة النيابية.

ومن ناحية أخرى فلئن كانت الفقرة (ب) من المادة (١٢١) من الدستور قد نصت على أن تكون القاعدة القانونية معمولاً بها قبل أول إجتماع يعقده المجلس الوطني حتى تدخل في إطار ما ورد بالنص وتعتبر قاعدة صحيحة ونافاذة بعد إنعقاد المجلس إلا أن الملزمة

التفسيرية في شرحها لنص المادة (١٢١) قد أكدت على أن القصد من عبارة المعمول به قبل أول اجتماع يعقده المجلس الوطني أن يدخل في إطار ما ورد في النص المذكور كل ما سيصدر من قواعد قانونية في الفترة الواقعة بين نشر الدستور وإجتماع المجلس الوطني، بالإضافة إلى ما سبق صدوره منها قبل تعديل الدستور، وأن القوانين التي صدرت من قبل أو التي ستصدر خلال هذه الفترة هي قوانين صادرة أثناء تعطيل الحياة النيابية من الناحية الواقعية لعدم وجود مجلس الشورى ومجلس النواب ولا تزول قوتها القانونية عند بدء الحياة البرلمانية، بل تعتبر قوانين قائمة ما لم يلغها البرلمان بقوانين أخرى. وصياغة المذكرة على هذا النحو - في سياق تفسيرها لنص المادة (١٢١) من الدستور - قد جاءت قاطعة بأنه بمجرد صدور القانون يدخل في إطار القوانين المعمول بها التي عنتها المادة المذكورة حيث قرنت المذكرة بين صدور القانون والعمل به واعتبرت العمل بالقانون متزامناً مع صدوره وفُسرت العمل بالقانون بصدور القانون واعتبرت كلاً من التعبيرين مرادفاً للآخر، وإذا كانت المذكرة التفسيرية هي المرجع في تفسير أحكام الدستور فيما ورد بها من إيضاحات فلا محل لمناقشة أي تفسير مخالف، وإذا كانت المراسيم بقوانين الثلاثة محل الطعن قد صدرت جميعها في الفترة ما بين نشر الدستور المعدل وأول إجتماع للمجلس الوطني، فإنها تدخل في إطار القوانين المعمول بها وفقاً لنص الفقرة (ب) من المادة (١٢١) من الدستور وتظل صحيحة وناظفة بعد إنعقاد المجلس المذكور طالما لم يتقرر تعديلها أو إلغاؤها وفقاً لأحكام الدستور بواسطة الهيئة التشريعية، أو يقضى بعدم دستورية نصوصها التشريعية بحكم صدره المحكمة الدستورية التي أولاهها الدستور سلطة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح. وغني عن البيان أن قضاء المحكمة الدستورية برفض المطاعن الشكلية لا يحول دون إثارة أية مناع موضوعية يدعي قيامها بأي نص من نصوص المراسيم بقوانين الثلاثة المطعون عليها.

وحيث إنه إذا كان ما تقدم فإن ما أثاره المدعي من مناع شكلية على المراسيم بقوانين الثلاثة محل الطعن يكون على غير أساس.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعي بالمصروفات

عضو المحكمة عضو المحكمة عضو المحكمة عضو المحكمة رئيس المحكمة